

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 188/2537	นางเขียน บุณนาค	โจทก์
	นางอารี บุณนาค	ผู้ร้อง
	ผู้ร้องสอด	ผู้ร้อง
	นางดวงแข วิโรจน์เพ็ชร	ผู้ร้อง
	นายจารุพันธ์ บุณนาค กับพวก	จำเลย
	นางอารีย์ บุณนาค ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า ผู้ร้องฎีกา บัดนี้ผู้ร้องไม่ตั้งใจที่จะฎีกา อีกต่อไป เนื่องจากคู่ความตกลงกันได้จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ และจำเลยทั้งหกแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้านกรณีเป็นชั้นของกันส่วน

คดีสืบเนื่องจากศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทระหว่าง จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 6 ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ร่วมกันแบ่งที่ดินมีโฉนดหลายรายการแก่โจทก์และผู้ร้องสอด กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าขาดประโยชน์ในที่ดินเป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แบ่งสินสมรระหว่างโจทก์กับนายเดือน บุณนาค เจ้ามรดกออกเป็น 3 ส่วน ให้แก่โจทก์ 1 ส่วนอีก 2 ส่วนเป็นมรดกของนายเดือนให้นำมาแบ่งแก่โจทก์ผู้ร้องสอด จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 คนละ 1 ส่วน หากแบ่งไม่ได้ให้ประมูลกันในระหว่างคู่ความ หากไม่ตกลงกัน ให้ขายทอด

ตลาดเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วน โจทก์ได้นำ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินในคดีนี้
ออกขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนส่วนโดยอ้างว่าผู้ร้องเป็น ภรรยาของเจ้ามรดกมีส่วนเป็น
เจ้าของทรัพย์ที่โจทก์นำยึด กึ่งหนึ่งและยังมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทจากส่วน
ที่เป็นทรัพย์มรดกด้วย จึงขอถอนส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ผู้ร้องตามสิทธิ
อันถึงได้รับตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 78)

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องถึงแก่กรรมนายพรพินิจบุณนาค ยื่น
คำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้องผู้มรณะ ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาต (คำสั่ง
คำร้องที่ 2224/2536)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 103)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(มีพาศน์ ไปตระนันทน์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ